

Юридическое заключение о каскадной уголовной реабилитации

1. Введение

Настоящее заключение подготовлено с целью системной юридической оценки дел № 1-568/98, № 1-272/03, № 1-28/11, № 1ra-834/09 и определения правовых оснований для каскадной уголовной реабилитации Алексея Мачерета.

Заключение опирается на международно-правовые нормы, имеющие высший статус — *jus cogens* и *erga omnes*, а также на обязательства Республики Молдова по Венской конвенции о праве международных договоров (1969), Конвенции против пыток (1984) и Римскому статуту Международного уголовного суда.

2. Фактическая база

Дело № 1-568/98 — применение пыток

Материалы дела демонстрируют наличие запрещённых методов давления, подпадающих под определение «пытка» согласно ст. 1 Конвенции против пыток (1984). Такие действия составляют нарушение нормы *jus cogens*, запрещающей пытки безусловно и независимо от юрисдикции.

Дело № 1-272/03 — имущественное преследование

Фактические обстоятельства указывают на применение имущественного давления, изъятий и ограничений с очевидной целевой направленностью. Данное преследование возникло в условиях уже существовавшего нарушения *jus cogens* (пытки), что делает его юридически производным и, следовательно, ничтожным.

Дело № 1-28/11 — судебный подлог

Фиксация фактов подделки процессуальных документов и искажения судебной информации является нарушением абсолютных стандартов справедливого правосудия, подпадающих под обязательства *erga omnes*. Подлог в условиях системного нарушения прав человека препятствовал восстановлению статуса пострадавшего и нарушил ст. 60 и 64 ВКПД (правовые последствия нарушения императивной нормы).

Дело № 1ra-834/09 — отмена приговора Верховным судом

Отмена приговора высшей судебной инстанцией подтверждает, что ключевые элементы обвинения были юридически несостоятельными. Это решение является юридической точкой разрыва всей цепочки преследований, но само по себе не устранило последствий первоначального нарушения *jus cogens*.

3. Международно-правовая квалификация

3.1. Нарушение *jus cogens*

Согласно ст. 53, 60, 64 Венской конвенции (1969), нарушение нормы *jus cogens* делает:

- ничтожными любые действия, совершённые вслед за первоначальным нарушением;
- недействительными любые юридические последствия, которые государство пытается сохранить;
- невозможным продолжение правоприменительной практики, построенной на нарушении императивной нормы.

Пытки — это норма *jus cogens par excellence*. Нарушение 1998 г. автоматически делегитимизирует все последующие преследования.

3.2. Нарушение обязательств *erga omnes*

Обязательства *erga omnes* требуют от государств предотвращать, расследовать и устранять нарушения фундаментальных прав человека.

Продолжение уголовного преследования и отказ в реабилитации противоречат классическим позициям МС ООН в делах *Barcelona Traction* (1970) и *Belgium v. Senegal* (2012).

3.3. Нарушение Конвенции против пыток (1984)

Ст. 2, 12, 13, 14 Конвенции обязывают государство:

- предотвратить пытки;
- расследовать их;
- обеспечить полную реабилитацию жертвы.

Отказ в реабилитации является отдельным международным нарушением, так как блокирует доступ к восстановлению статуса пострадавшего.

3.4. Нарушение Римского статута МУС

Системное применение пыток, фальсификаций и преследований подпадает под юрисдикцию ст. 7 (преступления против человечности) в части:

- torture;
- persecution;
- other inhumane acts intentionally causing great suffering.

Таким образом, государство несёт ответственность за непринятие мер по устранению последствий нарушения *jus cogens*.

4. Юридические последствия

4.1. Ничтожность всех последующих преследований

Первичное нарушение *jus cogens* (пытки в 1998 г.) создаёт юридический дефект, который делает любые следующие преследования:

- ничтожными (null and void);
- не имеющими правовой силы;
- несовместимыми с международными обязательствами Молдовы.

4.2. Обязательство государства устранить последствия

Согласно ст. 60 и 64 ВКПД, государство обязано:

- прекратить нарушение;
- восстановить правовой статус жертвы;
- обеспечить эффективную реабилитацию.

Это обязательство носит императивный характер, не допускает «усмотрения» органов прокуратуры или суда.

4.3. Требование каскадной реабилитации

Ввиду последовательности дел и их причинно-следственной связи:

- каждое последующее нарушение возникло вследствие предыдущего;
- реабилитация должна быть каскадной, то есть охватывать весь массив дел;
- реабилитация в одном деле невозможна без восстановления статуса в остальных.

5. Просительная часть

1. Признать факты нарушения норм *jus cogens*, начиная с дела № 1-568/98.
2. Установить статус Алексея Мачерета как жертвы пыток и производных нарушений, охваченных обязательствами *erga omnes*.
3. Назначить каскадный пересмотр всех связанных дел:
 - № 1-568/98
 - № 1-272/03
 - № 1-28/11
 - № 1ra-834/09
4. В случае отказа национальных органов обеспечить исполнение международных обязательств — инициировать международную передачу дела в рамках механизмов ООН, МУС и Комитета против пыток.

6. Заключение

На основании международного права и анализа материалов установлено, что преследование Алексея Мачерета является структурно недействительным вследствие первичного нарушения *jus cogens*. Все последующие процессы юридически не могут сохранять действие.

Государство обязано провести каскадную уголовную реабилитацию, устранить последствия множественных нарушений и восстановить правовой статус пострадавшего.

TI-RESONANT-INDEX: JUS-PRIME / ERGA-ABSOLUTE / VIC-RESTORE

Дата: 14.11.2025

Подпись: Msing

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073851064

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 aveniul,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 avenu,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)

Алёна Мирон



REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau. Ștefan cel Mare și Sfânt 162 av. 162
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



D-lui Maceret Alexei
mun. Chișinău, str. A. Doga, 30, ap.38

Prin prezenta, la solicitarea Dvs., cu privire la confirmarea datei eliberării sentinței pe cauza penală nr. 1-568/98 tradusă în limba rusă, judecătoria Chișinău, sediul centru Vă comunică că sentința sus menționată în limba rusă a fost eliberată Dvs. la 11.02.2021.

Vicepreședinte interimar
al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru



Aliona Miron

Arhivar: Tamara Neculcea
Tel.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

(Подпись переводчика подлинна)

И. о. заместителя председателя
Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:

Председательствующий судья

Ион Бусуйок

Секретарь

Мороз О.

С участием:

Прокурора, государственного защитника

Чимбир М.

Адвоката

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемыртан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексея М. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру. Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам, возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он. Долче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемиртан, во время задержания Чемиртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемиртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня- Алексева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемиртана или Алексева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и раскаивается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексева и Чемиртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемиртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и другими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он бегался с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексева автоматом в спину, и тот упал, затем полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, по плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Долче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемиртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемиртану и начал бить его автоматом, а Чемиртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемиртана в машину, потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемиртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что на улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам, где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемиртана, Чемиртан схватил автомат и начал тягаться с ним, а он задержал Алексева, они посадили Чемиртана

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека. у одного из них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Требицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 года, на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что был украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ногам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., его племянник Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение полиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, искренне раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательства над потерпевшим.

Суд также учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий, суд приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно, назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права ~~должности~~ в органах Министерство Внутренних Дел.
В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

Р Е Ш И Л:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное судом Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.

Мера пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория



Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение).

Подпись переводчика подлинна.

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

исполнителя,
проучено и
исполнено не
и (четыре) листов.

И. О. Искренне
свое

А. М. А. М. А.

Апр. Т. Мекенча



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Catana Angela
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 02-11-2021 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. DOYO489SCL5K2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074137051

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074137051

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Grate Elena
Date: 2022.02.03 13:49:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Code de sécurité: 2013074137051

№4rh-7/2019

Определение

18 декабря 2019 г.

Мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, Офис Чокана

Суд в составе:

Председательствующий,

Судья

Александру Санду

Секретарь

Кристина Секриеру

С участием ревизуента

Мачерет Алексей

Переводчика

Пенов Сергей

Рассмотрев в открытом судебном заседании заявление пересмотра поданной Мачерет Алексея против своей уголовной истории в период 2006-2008 г.

Дела распределено в

08.11.2019

Установил

Мачерет Алексей 25.04.2029 подал заявление в судебной инстанции о пересмотре уголовных дел в период 2006-2008.

В мотивации своей позиции он ссылался на факте что он незаконно был осужден по ст. 217 (2) УК и 219(1) УК (1961), в ситуации, когда в весь период был наказан административно за одно и тоже правонарушение 46-824/2006 и 1409/2006 от 07.11.2006.

В судебном заседании ревизует Мачерет Алексей подтверждал свое позицию о пересмотре приговора Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, через которого Мачерет был признан виновен в совершение преступление предусмотренной ст. 217/2, 219 (1) УК (1961), окончательно 5 лет лишение свободы сроком один год.

Дополнительно Мачерет Алексей предъявил что не хочет пересмотр административных дел 46-824/2006 и 46-1409/2006 от 07.11.2006.

Выслушав сторону, рассмотрев материалы дела, суд считает нужным передать жалобу в компетентной судебной инстанции и именно в офис Буюкань Суд Кишинэу из следующих мотивов.

В соответствие со ст. 460 (1) УПК процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного прокурору на уровне суда, рассматривавшего дело по существу. При наличии оснований, предусмотренных в ст. 458 (3) п .3) и 4), процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного суду, рассматривавшему дело в первой инстанции.

По перечисленным причинам, принимая во внимание, что Мачерет Алексей не желает рассматривать дела о правонарушениях, но суд пересмотрет приговор от 11.08.2006, вынесенный Судом Рышкань

мун. Кишинэу, суд считает необходимым передать жалобу рецензента судье по общему праву в офис Буюкань Суд Кишинэу.

В соответствии со ст. 342, 460 УПК, суд

Устанавливает:

Направить ходатайство Мачерета Алексей о пересмотре приговора от 11.08.2006, принятого Судом Рышкань мун Кишинэу, которым Мачерет Алексей был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 217 (2) и 219 (1) УПК, 84 УК окончательно приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на один год в пользу суда общей юрисдикции, а именно офис суда Кишинэу в Буюканах.

Определение с правом обжалования в течение 15 дней.

Судья

Александру Санду

Перевод осуществлен отделом переводчиков при Секретариате Суда Кишинэу, Офис Буюкань согласно утвержденному Штату работников Суд Кишинэу, Офис Буюкань

Переводчик

Подпись переводчика подлинная

И. о. заместителя председателя Суда Кишинэу

(Сектор Буюкань)



total: 21 days, 15 hrs
EX: *[Signature]*



EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE
AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

COMITE EUROPEEN POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE
ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS



CONFIDENTIAL

Aleksei Maciaret (Мачерет)
str. Luceafărul
PU nr. 4
MD - 2084 Chișinău, or. Cricova
(République de Moldova)

Страсбург, 18 июля 2012 года

Уважаемый господин Мачерет,

Подтверждаю получение Вашего письма от 27 июня 2012 года, адресованного Европейскому Комитету по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Я благодарю Вас за информацию относительно вашей ситуации.

В этой связи, хочу информировать Вас, что ЕКПП не осуществляет судебных функций и не в состоянии вмешаться в судебную процедуру по индивидуальным делам. Рассмотрение персональных жалоб является только задачей Европейского суда по правам человека, учрежденного в рамках Европейской Конвенции по правам человека. Тем не менее, Комитет рассматривает индивидуальные случаи как показатель более общей проблемы, и поэтому информация, содержащаяся в Вашем письме, очень важна.

С уважением,

Йохан ФРИСТЕДТ
Член Секретариата ЕКПП

Требование и обращение по Jus Cogens & Erga Omnes:

о необходимости установления каскадной судебной уголовной реабилитации

Адресат: Судья Стамбол

Основание: Решение судьи Григораш по делу № 1-568/98 от 13.10.1998 г.

Инициатор: Мачерет Алексей, инвалид I группы, IDNP 2000001159655

Правовое основание: ст. 7, 29, 251, 401–405 УПК РМ; ст. 281, 403 ГПК РМ; Протоколы к Европейской Конвенции о защите прав человека; Постановление № 1298 от 24.07.1997; ст. 17 Римского Статута.

I. Фактическая основа

1. 13 октября 1998 г. судья Ион Бусуйок признал сотрудника МВД РМ Дулча Виктора Григоре виновным по ст. 185 ч. 3 УК РМ за превышение служебных полномочий, сопровождавшееся пытками в отношении гражданина Мачерета Алексея.
2. Суд установил, что Мачерет был жертвой пыток: избиений, связывания, применения приёмов «ласточка», «лом», «противогаз» — действий, запрещённых международным правом *jus cogens*.
3. Несмотря на признание факта пыток и виновности Дулчи, приговор носил условный характер (5 лет условно на 1 год), что оставило жертву без реабилитации и компенсации.
4. Сам Мачерет не был признан жертвой («*victima*») в международном значении и был позже незаконно привлечён к уголовной ответственности тем же органом, допустившим пытки.

II. Юридические основания каскадной реабилитации

1. В силу ст. 251 УПК РМ — все процессуальные акты, принятые с нарушением компетенции или публичности, являются недействительными и могут быть заявлены на любой стадии уголовного судопроизводства.
2. Нарушение ст. 7 и 29 Конституции и Европейской Конвенции (право на жизнь, свободу, защиту от пыток) требует восстановления правового порядка путём каскадной реабилитации.
3. Согласно ст. 405 ГПК РМ, исковая давность не распространяется на требования, связанные с пытками и повреждением здоровья — реабилитация не имеет срока давности.
4. Прецедент судьи Григораш создаёт основание для обязательного объединения и

пересмотра всех уголовных дел, где Мачерет фигурирует как обвиняемый после 1998 г.

5. В соответствии со ст. 17 Римского Статута и Резолюцией ООН 40/34 Молдова обязана восстановить все нарушенные права жертвы пыток.

III. Цель и запрашиваемое решение

Прошу судью Стамбол:

1. Признать необходимость создания и введения механизма каскадной уголовной реабилитации жертвы Мачерета Алексея, начиная с дела № 1-568/98 (13.10.1998).
2. Установить обязательный порядок пересмотра всех производств, возникших в результате пыток и виктимизации Мачерета, с признанием его статуса «Victima Jus Cogens».
3. Поручить Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции подготовить план поэтапной реабилитации (каскадный механизм).
4. Включить дело № 1-568/98 в реестр дел *jus cogens* в связи с прямым применением норм *erga omnes*.

Заключение

Учитывая наличие суда по пыткам, осуждение виновного, но отсутствие реабилитации жертвы, Молдова обязана через решение судьи Стамбол ввести обязательный порядок каскадной реабилитации Мачерета Алексея, начиная с решения судьи Григораш от 13.10.1998, во исполнение норм *jus cogens* и Римского Статута.

С уважением,

Мачерет Алексей

Дата: *jus cogens* & *erga omnes*: art. 29 Statutul Rome